

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 19 safar 1409 – 30 septembre 1988

131^e année

N° 65

Sommaire

décrets, arrêtés

Chambre des députés

Arrêté du président de la chambre des députés du 23 septembre 1988 portant délégation de signature..... 1339

Premier ministère

Décret n° 88-1658 du 26 septembre 1988 portant création d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales 1339

Ministère de l'intérieur

Décret n° 88-1659 du 6 septembre 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-748 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier ds cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale..... 1340

Décret n° 88-1660 du 6 septembre 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-750 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la garde nationale 1341

Décret n° 88-1661 du 6 septembre 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-755 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile 1341

Arrêté du ministre d'Etat chargé de l'intérieur du 12 septembre 1988 relatif à l'autorisation de la constitution d'un parti politique dénommé « parti social pour le progrès » 1342

Arrêté du ministre d'Etat chargé de l'intérieur du 12 septembre 1988 relatif à l'autorisation de la constitution d'un parti politique dénommé « rassemblement socialiste progressiste » 1342

Ministère de la justice

Démission d'un magistrat 1343

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'ambassadeurs	1343
---------------------------------	------

Ministère des finances

Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1988 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1955 fixant les conditions d'application des articles 159 et 170 du code des douanes	1343
Nomination de contrôleurs financiers	1343

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 88-1667 du 23 septembre 1988 portant délimitation du domaine public maritime à Sousse	1344
Décret n° 88-1668 du 23 septembre 1988 portant création d'un périmètre d'intervention foncière dans la zone de Sidi Mosbah à Ben Arous au profit de l'agence foncière d'habitation	1344

Ministère de la santé publique

Nomination d'un chef de service	1345
---------------------------------------	------

Ministère de l'agriculture

Nomination d'un sous-directeur	1345
Nomination de chefs d'arrondissement	1345
Nomination d'un chef de service	1345
Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 septembre 1988 relatif à la fixation du calendrier d'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Said pendant la saison 1988-1989	1345
Nomination de membres au conseil d'administration de la société nationale de motoculture	1345
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux	1346
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale de protection des végétaux	1346
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des pêches	1346
Nomination de membres au conseil d'administration de l'office des céréales	1346
Nomination de contrôleurs techniques	1346

avis et communications

Ministère des finances

Avis de change n° 13	1346
----------------------------	------

Banque Centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie	1350
--	------

décrets, arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Président de la chambre des députés du 23 septembre 1988 portant délégation de signature.

Le Président de la chambre des députés;

Vu la loi n° 83-112 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-725 du 10 août 1983 portant organisation des services administratifs de la chambre des députés;

Vu le décret n° 88-1397 du 27 juillet 1988 chargeant Monsieur Youssef Mzoughi administrateur général des fonctions de directeur des affaires administratives et financières de la chambre des députés avec bénéfice des indemnités et avantages de directeur général d'administration centrale;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin

1975, Monsieur Youssef Mzoughi directeur des affaires administratives et financières de la chambre des députés, est habilité à signer par délégation du Président de la chambre des députés, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Youssef Mzoughi est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B», soumis à son autorité, et ce dans les conditions fixées par l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 27 juillet 1988 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Le Bardo, le 23 septembre 1988.

Le Président de la Chambre des députés
RACHID SFAR

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

PREMIER MINISTERE

CYCLE DE FORMATION

Décret n° 88-1658 du 29 septembre 1988 portant création à l'école nationale d'administration d'un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964 portant réforme de l'école nationale d'administration;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de l'intérieur et du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Il est créé à l'école nationale d'administration un cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales.

Art. 2. — Les candidats au cycle de formation d'administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales doivent remplir les conditions générales de recrutement pour l'accès à la fonction publiques telles que définies par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 sus-visée.

Les candidats doivent être âgés de 30 ans au plus à la date du déroulement du concours.

Art. 3. — Le recrutement au cycle de formation des administrateurs appelés à exercer dans les collectivités publiques locales s'effectue par voie de concours ouvert aux titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique.

Art. 4. — Le règlement et le programme du concours d'accès au cycle de formation, le nombre d'emplois mis en compétition, la date de déroulement des épreuves ainsi la clôture du registre des candidats sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. — La durée des études de ce cycle est de six (6) mois.

Les programmes, l'organisation et la sanction des études sont fixés par décision du directeur général de l'école nationale d'administration après avis du ministre d'Etat chargé de l'intérieur.

Art. 6. — Durant leur scolarité, les élèves de ce cycle de formation perçoivent une bourse dont le taux est fixé à soixante dix (70) dinars à imputer sur les crédits du ministère de l'intérieur.

Art. 7. — Durant leur scolarité à l'école nationale d'administration, les élèves concernés sont tenus de respecter la discipline de l'école et notamment l'ensemble des obligations mises à leur charge par le règlement intérieur.

Art. 8. — Les élèves qui suivent avec succès leurs études sont nommés administrateurs par arrêté du Premier ministre et affectés par le ministre d'Etat chargé de l'intérieur pour exercer dans les collectivités publiques locales.

Art. 9. — Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution

du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 26 septembre 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

MINISTRE DE L'INTERIEUR

STATUT PARTICULIER

Décret n° 88-1659 du 6 septembre 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-748 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre d'Etat chargé de l'intérieur;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale et notamment ses articles 32, 35, 44, 54, 57, 60, 80, 86, 89 et 92;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions des articles 32, 35, 44, 54, 57, 60, 80, 86, 89 et 92 du décret sus-visé n° 84-748 du 30 avril 1984 et à partir du 1er janvier 1987 jusqu'au 31 décembre 1988 les cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale sont recrutés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Les commissaires principaux sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit au choix parmi les commissaires titulaires d'un doctorat en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent qui ont accompli deux années de services effectifs dans leur grade;

— soit par voie d'examen professionnel parmi les commissaires qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur grade;

— soit au choix parmi les commissaires qui ont accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 3. — Les commissaires sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au plus à la date du concours;

— soit par voie de concours internes sur épreuves ouverts

* aux officiers de police principaux et les officiers principaux de la police technique sans condition d'ancienneté;

* aux officiers de police et les officiers de la police technique qui ont 6 ans d'ancienneté dans leur grade.

— soit au choix parmi les officiers de police principaux et les officiers principaux de la police technique qui ont deux ans d'ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 4. — Les officiers de police et les officiers de la police technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats titulaires de deux certificats d'enseignement supérieur ou de diplômes équivalents et âgés de 30 ans au plus et de 20 ans au moins à la date du concours.

— soit par voie de concours internes parmi les officiers de police adjoints et les officiers adjoints de la police technique qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans leur grade et qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle et les inspecteurs chefs de police titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, sans condition d'ancienneté.

— soit au choix parmi les officiers de police adjoints et les officiers de la police technique adjoints qui ont huit ans d'ancienneté dans leur grade et les inspecteurs chefs qui ont quatre ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits à un tableau d'avancement spécial.

Art. 5. — Les inspecteurs chefs sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les inspecteurs principaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 6. — Les inspecteurs principaux sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les inspecteurs qui ont 5 ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 7. — Les inspecteurs de police sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours externes sur épreuves ouverts aux candidats ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu'à la 7ème année incluse et âgés de 30 ans au plus et de 20 ans au moins à la date du concours.

— soit par voie de concours internes sur épreuves ouverts aux brigadiers et sous-brigadiers sans condition d'ancienneté, et aux gardiens de la paix qui à la date du concours ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

— soit au choix parmi les brigadiers et sous-brigadiers sans condition d'ancienneté et les gardiens de la paix qui ont huit ans dans leur grade et inscrits sur un tableau spécial d'avancement.

Art. 8. — Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de nomination directe parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de 30 ans au plus à la date de recrutement et qui ont suivi un stage de formation d'une durée de quatre ans dans une école agréée par le ministre de l'intérieur;

— soit au choix parmi les brigadiers en chefs qui ont accompli 5 ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 9. — Les brigadiers en chefs sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les brigadiers qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 10. — Les brigadiers sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur ainsi qu'il suit :

— soit par voie de concours internes parmi les sous-brigadiers qui ont une ancienneté de 6 ans dans leur grade;

— soit au choix parmi les sous-brigadiers qui ont huit ans d'ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 11. — Les sous-brigadiers sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur au choix parmi les gardiens de la paix qui ont accompli au moins huit ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 12. — Les cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale nommés par voie de concours internes ou au choix conformément aux dispositions du présent décret sont rangés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine et conservent l'ancienneté d'échelon qu'il y avaient acquise si l'avantage retiré de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans le grade précédent. Il sont soumis aux conditions de stage et de formation prévues par leur statut particulier.

Toutefois les brigadiers en chef promus au grade de sous-lieutenant conformément à l'article 8 du présent décret bénéficient d'une indemnité compensatrice si l'indice qu'ils ont obtenu dans leur ancien grade est supérieur à l'indice du grade de lieutenant.

Art. 13. — Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 6 septembre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

STATUT PARTICULIER

Décret n° 88-1660 du 6 septembre 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-750 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la garde nationale.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre d'Etat chargé de l'intérieur;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure;

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la garde nationale et notamment ses articles 5, 8, 19, 20, 21 et 26;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions des articles 5, 8, 19, 20, 21 et 26 du décret sus-visé n° 84-750 du 30 avril 1984 et pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1989 les cadres et agents de la garde nationale sont recrutés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Les sous-lieutenants sont recrutés parmi :

1) Les candidats titulaires du baccalauréat et qui ont suivi avec succès une période de formation de 4 ans au moins à l'école de la garde nationale où dans une école agréée par le ministre de l'intérieur.

Art. 3. — Les adjudants-chefs sont nommés au choix parmi les adjudants ayant accompli au moins 6 ans de service effectif dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 4. — Les adjudants sont nommés au choix parmi les sergents-chefs ayant accompli au moins 6 ans de service effectifs dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

Art. 5. — Les sergents-chefs sont nommés au choix parmi les sergents ayant accompli au moins 6 ans de service effectif après titularisation dans leur grade et inscrit sur un tableau d'avancement.

Art. 6. — Le garde temporaire peut être promu au grade de caporal temporaire après 4 ans de service effectif dans son grade ou après avoir fait preuve de réussite à la fin d'une période de formation spéciale des élèves caporaux temporaires, et être titulaire d'un brevet de spécialité du premier degré.

Art. 7. — Les sous-officiers de la garde nationale promus au grade de sous-lieutenant conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret bénéficient de l'indemnité différentielle indiquée par le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 si l'indice qui y sont rangés est inférieur à l'indice qu'il détenaient dans leur ancien grade.

Art. 8. — Les sous-lieutenants indiqués à l'article 2 de ce décret sont soumis à un stage de deux ans à la suite ils seront soit titularisés dans le grade de lieutenant soit admis à une prolongation de stage d'une durée maximum d'une année soit réintégrés dans leur ancien grade soit licenciés.

Art. 9. — Les agents de la garde nationale nommés au choix conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret sont rangés à un échelon comportant un indice supérieur à celui qu'il détenaient dans leur grade d'origine et conservent l'ancienneté d'échelon qu'il y avait acquise si l'avantage retiré de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans le grade précédent.

Art. 10. — Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 6 septembre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DEROGATION

Décret n° 88-1661 du 6 septembre 1988 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 84-755 du 30 avril 1984 fixant le statut particulier des agents de la protection civile.

Le Président de la République :

Sur proposition du ministre d'Etat chargé de l'intérieur ;

Vu la loi 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la protection civile notamment ses articles 6, 10, 12, 14, 22, 25, 27, 29, 33 et 35 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions des articles 6, 12, 14, 22, 25, 27, 29, 33 et 35 du décret sus-visé n° 84-755 du 30 avril 1984, les cadres et les agents de la protection civile sont recrutés conformément aux dispositions du présent décret et ce pour la période allant du 1^{er} janvier 1987 au 31 décembre 1989.

Art. 2. — Nul ne peut être promu au grade de commandant s'il n'a accompli au moins 4 ans de services effectifs dans le grade de capitaine.

Art. 3. — Nul ne peut être promu au grade de capitaine, s'il n'a accompli au moins 4 ans de services effectifs dans le grade de lieutenant.

Art. 4. — Les sous-lieutenants sont recrutés :

1) Candidats titulaires du diplôme du baccalauréat et ayant suivi avec succès un cycle de formation d'une durée minimum de 4 ans d'étude supérieure à l'école nationale ou dans une école d'officiers agréée par le ministre de l'intérieur.

2) Par voie de nomination directe et au choix parmi les adjudants chefs ayant accompli 6 ans de services effectifs dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

3) Par voie de nomination directe parmi les adjudants ayant accompli au moins 2 ans de services effectifs dans leur grade et suivi avec succès un cycle de formation d'une durée minimum de 2 ans dans une école d'officiers agréée par le ministre de l'intérieur.

Art. 5. — Les adjudants chefs sont nommés au choix parmi les adjudants ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial ou parmi les adjoints ayant accompli quatre années d'ancienneté et après avoir subi avec succès un cycle de formation spécialisée.

Art. 6. — Les adjudants sont nommés au choix parmi les sergents chefs ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial ou parmi les sergents chefs ayant quatre ans d'ancienneté et après avoir suivi avec succès un cycle de formation spécialisée.

Art. 7. — Les sergents chefs sont nommés au choix parmi les sergents ayant accompli au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial ou parmi les sergents ayant quatre ans d'ancienneté et qui ont subi avec succès un cycle de formation spécialisée.

Art. 8. — Les caporaux chefs sont nommés au choix parmi les caporaux ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs dans leur grade et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 9. — Les sergents sont nommés :

1) Par voie de concours sous forme de test psychotechnique ouvert aux candidats ayant rempli les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et les conditions suivantes :

— Ayant poursuivi leurs études secondaires jusqu'à la 6ème année incluse ou la 5ème année incluse pour ceux ayant accompli leur service militaire.

— Ayant une taille minimum de 1,70 m, cette taille peut être réduite à 1,67 m pour les candidats ayant des spécialités et selon les besoins de la protection civile.

— Ayant avant correction une acuité visuelle d'au moins 15/20 pour les deux yeux.

— Ayant poursuivi avec succès un cycle complet de formation spécialisée d'une durée d'une année dans une école de formation spécialisée agréée par le ministre de l'intérieur.

2) Au choix parmi les caporaux chefs ayant accompli au moins 4 ans de services dans leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement spécial.

Art. 10. — Les sous-officiers de la protection civile promus au grade de sous-lieutenant conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret bénéficient de l'indemnité différentielle prévue par le décret 72-380 du 6 décembre 1972 si l'indice auquel ils sont rangés est inférieur à l'indice qu'ils détenaient dans leurs anciens grades.

Art. 11. — Les sous-lieutenant visés à l'article 4 du présent décret sont soumis à un stage de 2 ans. Toutefois cette durée peut être réduite d'une année maximum pour les stagiaires ayant fait preuve d'une compétence remarquable au cours de l'exercice de leurs fonctions. A l'expiration de la durée du stage, les agents stagiaires seront :

— Soit nommés dans le grade de lieutenant.

— Soit admis à une prolongation de stage d'une année au maximum.

— Soit reversés dans leur grade d'origine.

— Soit licenciés.

Art. 12. — Les agents de la protection civile nommés au choix et visés aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret sont rangés à un échelon comportant un indice supérieur à celui qu'il détenaient dans leur grade d'origine et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise si l'avantage retiré de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement dans le grade précédant.

Art. 13. — Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 6 septembre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PARTIS POLITIQUES

Arrêté du ministre d'Etat chargé de l'intérieur du 12 septembre 1988 relatif à l'autorisation de la constitution d'un parti politique dénommé «Parti Social pour le Progrès».

Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur :

Vu la loi organique 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques ;
Sur demande formulée par Monsieur Mounir Beji.

Arrête :

Article premier. — Est autorisé la constitution d'un parti politique dénommé «parti social pour le progrès». Le dit parti est tenu d'insérer au *Journal officiel de la République tunisienne* l'extrait mentionné à l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi organique ci-dessus indiqués n° 88-32 du 3 mai 1988 et s'engage dans l'exercice de son activité à respecter les lois et règlements en vigueur.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le, 12 septembre 1988.

Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur
HABIB AMMAR

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

AUTORISATION

Arrêté du ministre d'Etat chargé de l'intérieur du 12 septembre 1988 relatif à l'autorisation de la constitution d'un parti politique dénommé «Rassemblement Socialiste Progressiste».

Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur :

Vu la loi organique 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques ;
Sur demande formulée par Monsieur Ahmed Néjib Chebbi.

Arrête :

Article premier. — Est autorisé la constitution d'un parti politique dénommé «Rassemblement Socialiste Progressiste». Le dit parti est tenu d'insérer au *Journal officiel de la République tunisienne* l'extrait mentionné à l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi organique ci-dessus indiqués n° 88-32 du 3 mai 1988 et s'engage dans l'exercice de son activité à respecter les lois et règlements en vigueur.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le, 12 septembre 1988.

Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur
HABIB AMMAR

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION

Par décret n° 88-1662 du 23 septembre 1988 :

La démission de Madame Souad Abdennabi, juge au tribunal de première instance de Tunis est acceptée à compter du 1^{er} octobre 1988.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1663 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Mohamed Salah Lejri, ministre plénipotentiaire est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Ottawa.

Par décret n° 88-1664 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Abdelaziz Hamzaoui, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Washington.

Par décret n° 88-1665 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Mohamed Bachrouch, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Addis-Abeba.

Par décret n° 88-1666 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Fathi Tounsi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Kinshasa.

MINISTERE DES FINANCES

CODES DES DOUANES

Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1988 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1955, fixant les conditions d'application des articles 159 et 170 du code des douanes.

Le ministre des finances ;

Vu le code des douanes annexés au décret du 29 décembre 1955 portant refonte et codification de la législation douanière, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment les articles 159 et 170 du dit code ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1955 fixant les conditions d'application des articles 159 et 170 du code des douanes tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par l'arrêté du 25 mars 1988.

Arrête :

Article premier. — Le paragraphe 1 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 33 de l'arrêté du 29 décembre 1955 sont modifiés comme suit :

Article. 10. — Paragraphe 1-alinéa trois (nouveau) :

— importer ou acquérir en Tunisie, avec le paiement de 1/20^{ème} des droits et taxe, un motocycle ou un véhicule automobile de tourisme ou utilitaire par foyer.

Article. 33. — Paragraphe 3-alinéas deux, trois et quatre (nouveaux) :

— le certificat d'immatriculation dans la série normale «TU» délivré par l'autorité compétente comportera obligatoirement dans la partie restriction, la mention «véhicule importé sous régime de faveur F.C.R incessible jusqu'à.....». A l'endroit des pointillés devra figurer la date de fin d'incessibilité qui sera communiquée par le service des douanes pour chaque cas.

A l'échéance de la date marquant la fin de la période d'incessibilité, le bénéficiaire pourra s'adresser aux services compétents de la direction des transports terrestres pour se faire délivrer un nouveau certificat d'immatriculation libre de toutes réserves.

Avant l'expiration du délai de deux ans, il ne peut être mis fin à la réserve d'incessibilité que par le paiement des droits et taxes qui seront perçus sur la valeur du véhicule et les taux en vigueur à la date de la régularisation, déduction faite du montant des droits et taxes acquittés lors de l'octroi du régime de faveur.

Art. 2. — 1) Le présent arrêté prend effet à partir de la date du 13 septembre 1988 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

2) Les dispositions du présent arrêté pourront s'appliquer aux cas de changement de résidence intervenus avant son entrée en vigueur et non encore régularisés à ce jour.

3) En outre, les motocycles et véhicules automobiles circulant encore sous le régime de la franchise suite à un changement de résidence, avec la réserve d'incessibilité illimitée prévue par le précédent arrêté du 29 novembre 1980, peuvent être cédés après paiement du 1/20^{ème} des droits et taxes dûs, calculés sur la valeur résiduelle du véhicule à la date de la mise à la consommation.

Tunis, le 26 septembre 1988.

Le ministre des finances
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des finances du 26 septembre 1988 :

Monsieur M'Barek Selmi, chef de service au ministère des finances est chargé du contrôle financier auprès de l'office de la formation professionnelle et de l'emploi.

Monsieur Abdelmalek Saâdaoui, chef de service à la direction générale du trésor est chargé du contrôle financier auprès de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DOMAINE PUBLIC MARITIME

Décret n° 88-1667 du 23 septembre 1988 portant délimitation du domaine public maritime à Sousse.

Le Président de la République :

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public de l'Etat ;

Vu le décret du 26 septembre 1887, réglementant la procédure de la délimitation du domaine public ;

Vu le décret du 3 février 1938 portant délimitation du domaine public maritime à Sousse ;

Vu le décret du 19 mai 1938 portant délimitation du domaine du port de Sousse ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1978 portant création de la commission de délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Sousse ;

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Sousse ;

Vu le registre d'enquête de la dite commission ;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décree :

Article premier. — Le domaine public maritime de la partie située au droit des ports de Sousse est délimitée comme suit :

La limite du DPM suit les bornes (DPM 97 fict), (DPM 33), (B.29), (DPP 10 fict), (DPP 9), (DPP 8), DPM 11 fict, (B 35), (B.143), (B.144), DPM 12 fict, DPM 13 fict, DPM 14 fict, DPM 15 fict, DPM 16 fict, DPM 17 fict, (DPP.6), DPM 18 fict, DPM 19 fict, DPM 20 fict, DPM 21 fict, DPM 22, fict, DPM 23 fict, DPM 24 fict, (B.11), (B.10 fict), (B.7), (B.1), (B.6), (B.4), DPM 25, DPM 26, DPM 27 fict, DPM 28, DPM 29, DPM 30, DPM 31, DPM 32, DPM 33, DPM 34 fict, (DPP.1), DPM 35 fict, DPM 36, DPM 37, DPM 38, DPM 39, DPM 40, DPM 41, DPM 42, DPM 43, DPM 44, DPM 45 fict, DPM 46, DPM 47, DPM 48, DPM 49, DPM 50, DPM 51, et DPM 52 suivant le liséré orange indiqué au plan ci-joint.

Art. 2. — 1) La limite du port de commerce de Sousse et ses dépendances indiquée par un liséré jaune au plan ci-joint suit les bornes :

Parcelle n° 1

(DPP.10 fict) (DPP.9), (DPP.8), DPM 11 fict, (B.35), (B.143), (B.144), DPM 12 fict, DPM 13 fict, DPM 14 fict, DPM 15 fict, DPM 16 fict, DPM 17 fict, (DPP.6), DPM 18 fict, DPM 19 fict, DPM 20 fict, DPM 21 fict, DPM 22 fict, DPM 23 fict, DPM 24 fict, (B 11 fict), (B.10 fict), (B.7), (B.1), (B.6), (B.4).DPM 25, DPM 26, DPM 27 fict, DPM 28, DPM 29, DPM 30, DPM 31, DPM 32, DPM 33, DPM 34 fict, (DPP.53 fict), (DPP.54 fict), (DPP 55 fict), (DPP.56 fict), (DPP.57 fict), (DPP.58 fict), (DPP.59 fict), (DPP.60), (DPP.61), (DPP.62), (DPP.63), (DPP.64), (DPP.65), (DPP.67), (DPP.68), (DPP.69), (DPP.70), (DPP.71), (DPP.72), (DPP.73), (DPP.74), (DPP.75), (DPP.76), (DPP.77), (DPP.78), (DPP.79), (DPP.80), DPM 33 et (DPP.10 fict).

Parcelle n° 2

(DPP.99), (DPP.103), DPM 51, DPM 52, (DPP.104), (DPP.105), (DPP.106), (DPP.107), (DPP.108), (DPP.109), (DPP.110), (DPP.111), (DPP.112), (DPP.113), (DPP.114), (DPP.115), (DPP.116), (DPP.117) et (DPP.99).

2) La limite de port de pêche de Sousse et ses dépendances indiquée par un liséré vert au plan ci-joint suit les bornes :

DPM 35, DPM 53 fict, (DPP.81), (DPP.82), (DPP.83), (DPP.84), (DPP.85), (DPP.86), (DPP.87), (DPP.88), (DPP.89), (DPP.90), (DPP.91), (DPP.92), (DPP.93), (DPP.94), (DPP.95), (DPP.96), (DPP.97), (DPP.98), (DPP.99), (DPP.100), (DPP.101), (DPP.102), DPM.46 DPM 45, DPM 44, DPM 43, DPM 42, DPM 41, DPM 40, DPM 39, DPM 38, DPM 37, DPM 36, et DPM 35.

Art. 3. — Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 septembre 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le premier ministre
HEDI BACCOUCHE

INTERVENTION

Décret n° 88-1668 du 23 septembre 1988 portant création d'un périmètre d'intervention foncière dans la zone de Sidi Mosbah à Ben Arous au profit de l'agence foncière d'habitation.

Le Président de la République ;

Vu la loi 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation ;

Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de l'intérieur et du ministre des finances ;

Vu l'avis du conseil municipal de Ben Arous réuni en date du 27 août 1986 ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décree :

Article premier. — Il est créée, dans la zone de Sidi Mosbah à Ben Arous un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation délimité par la ligne brisée fermée : A. B. C. D. E. F. G. H., indiqué sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Point n°	X. en mètres	Y. en mètres
A	82736,25	32008,75
B	82312,00	31628,00
C	82543,50	31453,00
D	81856,00	30368,75
E	81297,25	30785,00
F	81715,00	31163,50
G	82173,50	31724,50
H	82581,25	32319,00

Art. 2. — Les ministres intéressés et le président de la municipalité de Ben Arous sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 septembre 1988

p.-le Président de la République
et par délégation
Le premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 88-1669 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Mohamed Nejib Ben Cheikh El Arbi, administrateur de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service du personnel administratif et technique au ministère de la santé publique.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1670 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Boutiti Mohamed, ingénieur en chef est chargé des fonctions de sous-directeur technique à la régie du matériel et de terrassement hydraulique agricole relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1671 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Khaled Soussi, médecin vétérinaire est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional du développement agricole de Siliana, relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1672 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Moheddine Belkhir, chef de laboratoire est chargé des fonctions de chef de département élevages et exploitations aquacoles au centre national d'aquaculture de Monastir relevant du commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1673 du 23 septembre 1988 :

Monsieur Faouzi Dahmane, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des investissements directs à la sous-direction du financement relevant de la direction générale de la planification du développement et des investissements agricoles.

HIPPODROME

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 septembre 1988 relatif à la fixation du calendrier d'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Saïd pendant la saison 1988-89 et au programme des courses hippiques.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970 portant création et organisation de la société des courses et notamment son article 8.

Arrête :

Article premier. — La société des courses est autorisée à réouvrir l'hippodrome de Kassar-Saïd aux dates suivantes :

Meeting d'automne 1988

septembre : 11-18-25

octobre : 2-9-16-23-30

novembre : 6-13-20-27

décembre : 4-11-18-25

Meeting d'hiver et de printemps 1989

janvier : 1-8-15-22-29

février : 5-12-19-26

mars : 5-12-19-26

avril : 2-9-16-23-30

mai : 7-14-21-28

juin : 4-11

Art. 2. — La société des courses est autorisée à faire disputer les courses de chevaux conformément au programme approuvé par le ministre de l'agriculture.

Tunis, le 18 juillet 1988.

Le ministre de l'agriculture
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 23 septembre 1988 :

Sont nommés membres du conseil d'administration de la société nationale de motoculture, pour une durée de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté :

Messieurs :

- Moncef Hantous représentant le ministère du plan
- Mohamed Tahar Grami représentant le ministère des finances
- Hédi Helioui représentant le ministère de l'industrie et du commerce
- Mohamed Jarraya représentant le ministère de l'agriculture
- Mokhtar Belakhal représentant le ministère de l'agriculture
- Laroussi Gmach représentant l'office des terres domaniales
- Hemdane Abdelkader représentant l'office de mise en valeur de la vallée de la Mejerda

— Mohamed Lassaad Mouaffak représentant l'office des céréales

— Mohamed Taïeb Belhadj représentant l'office de l'élevage et des pâturages

— Abderrahmane Tlili représentant l'office national de l'huile

— Khaled Mourali représentant les agriculteurs

— Mohamed Larbi El Gharbi représentant les agriculteurs.

Monsieur Haj Gley est nommé membre représentant le ministère de l'industrie et du commerce au sein du conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en remplacement de Monsieur Mohamed Jebali.

Monsieur Béchir Ghouila est nommé membre représentant l'office des terres domaniales au sein du conseil d'administration de la société nationale de protection des végétaux en remplacement de Monsieur Mohamed Mahjoub.

Monsieur Hédi Ben Hassen est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat au sein du conseil d'administration de l'office national des pêches en remplacement de Monsieur M'Hamed Sfar.

Monsieur Badr Ben Ammar est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture au sein du conseil d'administration de l'office des céréales en remplacement de Monsieur Mohsen Boujebel.

Monsieur Mohamed Boutiti est nommé contrôleur technique auprès de la société nationale de motoculture en remplacement de monsieur Mohamed Attia.

Monsieur Badr Ben Ammar est nommé contrôleur technique auprès de l'office des terres domaniales en remplacement de monsieur Habib Guissouma.

avis et communications

MINISTRE DES FINANCES

AVIS DE CHANGE N° 13

Avis de change n° 13 fixant les conditions d'application en matière de change et de commerce extérieur du titre II de la loi n° 87-51 du 2 août 1987, portant code des investissements industriels, relatif aux industries totalement exportatrices.

Le titre II de la loi n° 87-51 du 2 août 1987, portant code des investissements industriels fixe un régime spécial de change et de commerce extérieur applicable aux activités de production des entreprises totalement exportatrices admises au bénéfice des avantages et garanties qu'elle prévoit.

Cette loi accorde d'importantes dérogations au droit commun en matière fiscale, douanière, de change et de commerce extérieur aux personnes admises au bénéfice de son régime qui peuvent être des personnes physiques ou morales résidentes ou non-résidentes

C'est ainsi que :

— Les non-résidents peuvent créer et exploiter en Tunisie des entreprises totalement exportatrices dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 sans être soumis à l'obligation de rapatrier en Tunisie le produit de leurs exportations. Ils doivent cependant financer leurs investissements et leurs activités en Tunisie par des importations de devises convertibles;

— Les personnes physiques ou morales totalement exportatrices exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 peuvent importer librement en Tunisie tout produit nécessaire à leur activité de production exportatrice y compris les matériaux nécessaires à la construction des bâtiments propres à l'activité de l'entreprise, mais les biens importés étant destinés exclusivement à

permettre l'activité exportatrice de l'entreprise ne peuvent pas être introduits sur le marché tunisien. Cette dernière opération est formellement exclue du domaine d'application de la loi sus-visée et doit être traitée comme une nouvelle importation soumise du point de vue douanier et du commerce extérieur au droit commun.

Par ailleurs la loi n° 87-51 autorise dans son article 20 les entreprises totalement exportatrices créées sous son régime, à écouler sur le marché local une partie de leur propre production dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires hors taxe à l'exportation, ce pourcentage pouvant être ramené par décret à un taux inférieur pour certaines branches d'activités. Ces ventes sont réalisées sans formalité de commerce extérieur quel que soit le régime du produit à vendre, qu'il soit libre ou soumis à licence à l'importation, à l'exception des produits soumis à une prohibition absolue d'importation (or, diamants, fourrures, drogues, armes, explosifs et munitions...) et ce :

— après paiement des droits et taxes comme en matière d'importation pour les ventes destinées au marché intérieur.

— en suspension des droits et taxes pour les ventes aux entreprises spécialisées dans la vente en devises.

Le présent avis a pour objet :

— d'apporter certaines précisions sur les modalités d'exercice des libertés d'importation et d'exportation prévues par le titre II de la loi n° 87-51 (titre I).

— de définir les obligations et droits des industriels résidents totalement exportateurs, en matière de rapatriement du produit de leurs exportations et de transfert de fonds (titre II).

— de fixer les conditions de paiement des agents étrangers régulièrement employés dans les entreprises totalement exportatrices (titre III).

— de définir le régime des rapports commerciaux et de change qui peuvent, le cas échéant, s'établir entre les personnes résidentes ou non résidentes exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 d'une part et les résidents soumis au droit commun d'autre part, ainsi que les modalités et conditions d'application de l'article 20 de cette loi (titre IV).

— de définir le régime des rapports commerciaux et de change que les entreprises totalement exportatrices peuvent éventuellement avoir entre elles-mêmes (titre V).

Cet avis abroge et remplace l'avis n° 119 fixant les conditions d'application en matière de change et de commerce extérieur de la loi n° 72-88 du 27 avril 1972 portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation.

TITRE I

Relations des industriels totalement exportateurs avec l'extérieur

A. — Importations de marchandises

Les industriels totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve de la déclaration en douane.

Par «biens nécessaires à leur production», il faut entendre :

— les biens d'équipement et leurs pièces de rechange;

— les matières premières et tous produits nécessaires à la fabrication des produits exportés;

— les matériaux nécessaires à la construction des bâtiments propres à l'activité de l'entreprise.

Il est bien entendu que toute importation, dans le cadre de ce régime dérogatoire, de biens non nécessaires à la production est considérée comme une importation prohibée et sanctionnée comme telle.

B. — Exportations de marchandises :

Les industriels résidents totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 doivent effectuer leurs exportations de marchandises sous le couvert de factures définitives

visées par la douane, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Les industriels non-résidents totalement exportateurs sont autorisés à exporter leur production sans formalités de commerce extérieur. Ils ne sont soumis qu'à la formalité de déclaration en détail de leurs exportations conformément au code des douanes.

TITRE II

Droits et obligations des industriels résidents totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 en matière de rapatriement du produit de leurs exportations et de transfert de fonds

A. — Obligations en matière de rapatriement du produit des exportations

Les industriels résidents totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 sont soumis à l'obligation de rapatrier en Tunisie la contrevaletur de leurs exportations selon l'article 17 de la loi sus-visée.

Les devises provenant de ces exportations doivent être cédées à la banque centrale de Tunisie conformément à la réglementation de changes.

B. — Transferts de fonds :

Les industriels résidents totalement exportateurs exerçant dans le cadre du Titre de la loi n° 87-51 peuvent effectuer librement tous transferts afférents à leur activité de production ainsi qu'aux distributions de dividendes revenant à leurs associés non-résidents en domiciliaant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes leurs opérations de l'espèce.

Ces transferts, peuvent couvrir le prix des importations des biens nécessaires à la production exportatrice, des frais de commission, de publicité et de tous services acquis auprès de non résidents pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise et pouvant être justifiés par des documents.

En ce qui concerne le règlement des importations, lorsque le paiement doit être effectué avant l'arrivée en Tunisie de la marchandise il est exécuté par l'intermédiaire agréé sur présentation d'une facture proforma. Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire agréé par l'apurement du dossier.

Si le paiement est effectué après l'arrivée en Tunisie de la marchandise, il a lieu en vue de la facture définitive visée par les services de la douane.

Par ailleurs, tout industriel résident totalement exportateur exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 peut se faire ouvrir auprès d'un intermédiaire agréé un dossier spécial unique intitulé «dossier voyages d'affaires» dans lequel sont inscrits les montants pouvant être librement transférés à titre de frais de voyages d'affaires hors de Tunisie. Ces transferts seront effectués dans les mêmes conditions que celles prévues par l'avis de change n° 7 et les textes subséquents pour le débit du compte E.F.A.C. à titre de voyages d'affaires. Ce dossier est tenu en dinars convertibles et ne peut enregistrer plus de 4 % du montant des sommes encaissées et rapatriées par son titulaire en règlement de ses exportations.

TITRE III

Conditions de paiement des agents étrangers employés dans les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51

Aux termes de l'article 21 de la loi n° 87-51, les entreprises admises au bénéfice de cette loi peuvent recruter sans formalité des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de quatre cadres par entreprise.

Le règlement de ces agents obéit aux conditions suivantes :

a) quant ces agents sont résidents, le règlement doit être effectué intégralement en dinars dans des comptes intérieurs.

b) quand ces agents sont non-résidents :

— l'employeur non-résident doit leur verser en Tunisie une partie de leur traitement suffisante pour couvrir leurs dépenses. Cette somme qui ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération nette de ces agents doit être payée en devises convertibles par le crédit de comptes intérieurs non-résidents ouverts dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

— l'employeur résident doit les payer intégralement en dinars par le crédit de comptes «I.N.R.» ouverts dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Les titulaires de ces comptes peuvent prétendre au transfert de leurs salaires à concurrence de 50 %. Ce transfert obéit aux conditions de la réglementation en vigueur en la matière.

TITRE IV

Relations des résidents avec les industriels totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51

A. — Publicité :

Selon l'article 4 de la loi n° 87-51 du 2 août 1987, le bénéfice du régime prévu par le titre II de cette loi est accordé aux industriels totalement exportateurs sur simple déclaration déposée auprès de l'agence de promotion de l'industrie.

Pour permettre au public et aux intermédiaires agréés de connaître ces personnes et de se conformer par conséquent dans leurs rapports avec elles aux règles de droit applicables, les industriels en question sont tenus de mentionner dans tous leurs documents destinés aux tiers leur qualité d'industriel totalement exportateur exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51, suivie de leur statut de «résident» ou de «non-résident».

En outre, une liste de ces industriels sera publiée au JORT et mise à jour régulièrement par l'API.

B. — Relations des résidents avec les industriels non-résidents totalement exportateurs :

Il y a lieu tout d'abord de signaler que les personnes physiques non-résidentes qui exploitent en Tunisie une entreprise non-résidente totalement exportatrice dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 conservent leur qualité de non-résident qu'elle que soit la durée de leur séjour ultérieur en Tunisie, pour cette activité déclarée.

Les rapports des industriels totalement exportateurs (personnes physiques ou morales) ayant la qualité de non-résident avec les résidents sont régis par la réglementation tunisienne des changes et du commerce extérieur dans les conditions ci-après :

— toute vente qui leur serait consentie par un résident s'analyse pour celui-ci en une exportation et est soumise à la domiciliation de l'opération auprès d'une banque; le règlement devant être effectué par le débit d'un compte étranger en dinars convertibles;

— Tout achat effectué par un résident auprès d'un industriel non-résident totalement exportateur autre que les achats effectués dans le cadre de l'article 20 de la loi n° 87-51 nécessite une licence d'importation quelque soit le régime de commerce extérieur du produit.

Les autorisations annuelles d'importation ne peuvent servir à un tel achat sauf dérogation spéciale du ministère de l'industrie et du commerce.

— En ce qui concerne les fonds provenant de services rendus à ces non-résidents et les revenus de participation aux sociétés non-résidentes de cette catégorie, les résidents doivent se soumettre aux dispositions de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers et notamment à son article 20.

C. — Relations entre les industriels résidents totalement exportateurs et les autres résidents :

1) Les ventes de marchandises par des résidents en Tunisie à des industriels résidents totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 sont libres sous réserve de leur déclaration aux services des douanes.

2) Tout achat effectué par un résident en Tunisie à un industriel résident totalement exportateur autre que les achats faits dans le cadre de l'article 20 de la loi n° 87-51 est soumis à une licence d'importation simplement visée par le ministère de l'industrie et du commerce (direction générale du commerce) quelque soit le régime du commerce extérieur du produit.

Les autorisations annuelles d'importation ne peuvent servir à un tel achat sauf dérogation spéciale du ministère de l'industrie et du commerce.

D. — Modalités d'application de l'article 20 de la loi n° 87-51

1) Fixation du montant des ventes sur le marché local :

Toute entreprise totalement exportatrice désirant écouler une partie de sa production sur le marché local dans les conditions fixées par l'article 20 de la loi n° 87-51, doit solliciter du ministère de l'industrie et du commerce (direction générale du commerce) une attestation fixant le montant des ventes qu'elle peut réaliser dans ce cadre. Ce montant est établi en fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise concernée au cours de l'année civile précédente et le cas échéant des limitations édictées par décret pour chaque branche d'activité.

La demande d'attestation doit être établie sur un formulaire délivré par le ministère de l'industrie et du commerce.

Cette demande doit être appuyée des documents comptables en ce qui concerne les entreprises résidentes totalement exportatrices et les documents douaniers pour les entreprises non résidentes.

2) Modalités de réalisation des ventes sur le marché local :

A l'occasion de chaque opération de vente sur le marché local, l'entreprise doit présenter aux services des douanes l'attestation qui lui aura été délivrée par le ministère de l'industrie et du commerce et qui fixe le montant global des ventes qu'elle est en droit d'effectuer sur le marché local.

Les services des douanes doivent veiller à ce que le montant des ventes de chaque entreprise sur le marché local ne dépasse en aucun cas le montant que lui aura été préalablement fixé par le ministère de l'industrie et du commerce. Ils doivent à cet effet imputer sur le montant global figurant sur l'attestation le montant de chaque vente réalisée sur le marché local.

Les industriels non-résidents totalement exportateurs doivent présenter ladite attestation à leur intermédiaire agréé à l'appui de toute demande de crédit de leur compte en dinars convertibles du montant de chaque vente effectuée dans ces conditions. L'intermédiaire agréé doit viser l'attestation pour chaque montant ainsi porté au crédit du compte en dinars convertibles ouvert sur ses livres.

E. — Sanction des obligations des industriels totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 et des résidents dans leurs rapports mutuels.

Si l'accomplissement des formalités de commerce extérieur et de change nécessaires à la réalisation des échanges entre industriels résidents ou non-résidents totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 d'une part, et les résidents d'autre part incombe dans certains cas à ces derniers par application des textes en vigueur en la matière, cette circonstance ne libère en aucune façon les premiers de leurs obligations de se conformer à l'esprit et à la lettre de la loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels.

Les industriels totalement exportateurs exerçant dans le cadre du titre II de la loi n° 87-51 sont notamment tenus de fournir, le cas échéant, aux autorités compétentes tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle de la régularité de leurs opérations commerciales et de change.

Ils doivent également eux mêmes veiller à ce que le montant de leurs ventes sur le marché local ne dépasse en aucun cas le montant qui leur aura été préalablement fixé par le ministère de l'industrie et du commerce.

Toute violation des règles tracées dans le présent titre appelle l'application des sanctions de droit commun et de l'article 24 de la loi n° 87-51 sus-visée.

TITRE V

Relations des entreprises totalement exportatrices entre elles

1) Les ventes et achats par des entreprises résidentes totalement exportatrices auprès d'autres entreprises résidentes totalement exportatrices sont libres, sous réserve de leur déclaration à la douane.

2) Toute vente qui serait consentie par une entreprise résidente totalement exportatrice à une entreprise non résidente totalement exportatrice s'analyse pour la première en une exportation et est soumise à la domiciliation de l'opération auprès d'une banque, le règlement devant être effectué par le débit d'un compte en dinars convertibles.

3) Les achats des entreprises résidentes totalement exportatrices de biens nécessaires à leur production auprès d'entreprises non résidentes totalement exportatrices sont libres sous réserve de leur déclaration à la douane. Le règlement de ces achats n'est soumis à aucune autorisation préalable.

4) Les achats et ventes des entreprises non résidentes totalement exportatrices auprès d'autres entreprises non résidentes totalement exportatrices sont libres sous réserve de leur déclaration à la douane.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 août 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	18.601.773,960
Avoirs en devises	598.985.714,828
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.874.170,242
Compte courant postal	5.000.169,551
Effets escomptés	784.233.422,588
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	15.942.044,690
Effets à l'encaissement	11.050.761,840
Interventions sur le marché monétaire	29.400.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.442.732,171
Immobilisations	19.437.642,884
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	286.316.321,177
Débiteurs divers	3.562.476,392
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	229.100.708,044
	2.369.030.592,358

passif

Billets et monnaies en circulation	858.320.908,954
Comptes courants des banques et des établissements financiers	6.539.537,102
Comptes du gouvernement	209.756.265,928
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	29.186.954,834
Autres engagements à vue et à terme	425.966.339,715
Déposants d'effets à l'encaissement	11.050.761,840
Comptes de coopération économique	143.840.169,841
Provisions	23.172.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	286.316.321,177
Créditeurs divers	50.933,104
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	133.611.022,542
	2.369.030.592,358

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur.

ISMAIL KHILIL

Situation générale décadaire au 20 août 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	18.602.935,890
Avoirs en devises	634.984.786,275
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.874.170,242
Compte courant postal	3.746.510,931
Effets escomptés	803.633.189,099
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	16.704.007,193
Effets à l'encaissement	2.916.845,587
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.442.732,171
Immobilisations	19.450.719,953
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	286.316.321,177
Débiteurs divers	20.538.404,221
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	228.846.845,062
	2.403.140.121,792

passif

Billets et monnaies en circulation	843.667.239,399
Comptes courants des banques et des établissements financiers	7.831.551,923
Comptes du gouvernement	26.713.000,000
Allocation de droits de tirage spéciaux	223.569.218,446
Fonds national de garantie	19.775.332,500
Autres engagements à vue et à terme	29.186.954,834
Déposants d'effets à l'encaissement	441.225.677,601
Comptes de coopération économique	2.916.845,587
Provisions	143.840.169,841
Réserve spéciale	23.172.385,140
Réserve légale	212.443.659,681
Capital	3.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	6.000.000,000
Créditeurs divers	286.316.321,177
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	50.933,104
	133.430.832,559
	2.403.140.121,792

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,
ISMAIL KHELIL

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS

POUR L'ANNEE 1988

PAYS	EDITION <i>originale</i>	TRADUCTION <i>française</i>	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab. Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud Liberté 02 40 47 00 199/7